

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		20/01/2026	
Date d'affichage de la convocation :		20/01/2026	
Nombre de membres :		SEANCE DU 26 JANVIER 2026	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		30	
Pour :		30	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-six janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Ludvine LORIEUX, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, André GILLARD à Jean-François REGNIER, Thomas SOLOZABAL à Chantal CASIMIR, Jean VILA à Edith PUGNET, Stéphane QUINTIN à James GILLON, Karine TARTAS à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Brigitte PAGES, Christine PERRAULT à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Antoine FIGUE, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Thierry CRANE		

AFFAIRE N°01 : FINANCES LOCALES.
Travaux d'aménagement de l'entrée du Cimetière :
Avenant n°02.

Monsieur Cyrille BERNARDIN, rapporteur, rappelle que des travaux d'aménagement de l'entrée du Cimetière ont été confiés à l'entreprise SAS SEMPERE & FILS – 60, route de Perpignan 66380 PIA – SIRET n°321 263 592 00024, pour un montant de 44 494,33 € HT.

Il précise qu'un premier avenant avait été validé, par Décision de Madame la Maire. Cet avenant portait sur des prescriptions techniques complémentaires, demandées par le bureau de contrôle QUALICONSULT désigné pour ce chantier, qui a imposé une modification de l'ossature porteuse de la pergola et donc des fondations et des bandes de protections. Ainsi, cette première plus-value s'est chiffrée à 3 811 € HT (9 %).

Le présent avenant, constituant une seconde plus-value, est rendue nécessaire à la suite de l'arrachage d'une conduite d'eau potable pendant le creusement des fondations des piliers de la pergola. L'entreprise titulaire doit réaliser des fouilles plus larges et réaliser deux ouvertures supplémentaires pour la pose de deux regards, ce qui implique la modification de platines et du béton supplémentaire. >En revanche, la réparation du conduit d'eau potable et la reprise du revêtement est confié à une autre entreprise, d'où la moins-value sur la reprise des enrobés.

Lot	Entreprise Titulaire	Montant HT du Marché	Montant HT du Marché après avenant n°1	Montant HT plus-value n°2
Unique	SEMPERE & FILS	44 694,33 €	48 505,33 €	2 972,00 €

➤ % d'écart cumulé : 15 %

Le nouveau montant du marché public se décompose ainsi :

Entreprise Titulaire	Montant HT du Marché	Montant TTC du Marché
SEMPERE & FILS	51 477,33 €	61 772,80 €

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la validation de ces travaux supplémentaires décrits dans le cadre de l'aménagement de l'entrée du Cimetière.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité le projet d'avenant n°2 relatif au marché « Travaux d'aménagement de l'entrée du Cimetière » tel qu'il lui a été présenté.

2°) **ARRETE** à l'unanimité le nouveau montant du marché à 51 477,33 € HT soit 61 772,80 € TTC.

3°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer ledit avenant.

4°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Thierry CRANE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 février 2026